La Razón
ECONOMÍA · LA RAZÓN
LUNES, 2 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 12:20 H

Andrés Millán, abogado: "Todas las incapacidades permanentes son revisables hasta la edad de jubilación"

El profesional del derecho laboral explica en profundidad cómo funciona el proceso de revisión de las incapacidades permanentes

PABLO MARTÍN HENCHE · ECONOMÍA

La incapacidad permanente se ha convertido en una de las prestaciones que más dudas genera entre los pensionistas, especialmente cuando llega el momento de enfrentarse a una revisión de la Seguridad Social. Los datos reflejan la dimensión de esta protección. En la nómina de pensiones de octubre, el gasto destinado a la incapacidad permanente alcanzó los 1.333,8 millones de euros, con un volumen cercano a los 1,1 millones de pensiones. Detrás de estas cifras hay miles de personas que conviven con la incertidumbre de no saber si su prestación puede cambiar, si tendrán que volver a pasar por un tribunal médico o si existe la posibilidad de perder la pensión que tienen reconocida.

Una de las creencias más extendidas es que las revisiones afectan únicamente a quienes tienen reconocida una incapacidad permanente total, mientras que las personas con una incapacidad absoluta estarían protegidas frente a ellas. Sin embargo, se trata de un mito. Las diferentes modalidades de incapacidad permanente pueden ser revisadas, con independencia del grado reconocido, conforme a las condiciones legales aplicables. Otro error frecuente consiste en interpretar la fecha de revisión que aparece en la resolución como una citación automática.

También existe la idea de que una revisión puede traducirse automáticamente en una pérdida de la prestación o en una reducción de su cuantía. Sin embargo, el procedimiento puede tener distintos resultados, desde mantener el grado reconocido hasta modificarlo por una mejoría o un agravamiento del estado de salud, siempre que concurran los requisitos legales. Además, la revisión no implica necesariamente un cambio desfavorable para el beneficiario. La clave está en conocer qué circunstancias pueden justificarla, qué derechos asisten al pensionista y qué posibilidades existen de solicitar una modificación del grado reconocido.

Andrés Millán, abogado dado a conocer en redes sociales bajo el pseudónimo de "Lawtips" por sus vídeos de carácter divulgativo sobre el mundo laboral y los derechos de los ciudadanos, resuelve las dudas relativas a la revisión de incapacidades entre los beneficiarios de una pensión. "Lo primero que tenemos que entender es que todas las incapacidades permanentes son revisables hasta la edad de jubilación. Después, ya se convierten en una especie de pensión de jubilación y dejan de ser revisables", comienza explicando el profesional. En este sentido, una vez se alcanza dicha edad, el trabajador pasaría a percibir una pensión de jubilación si cumple las condiciones esclarecidas.

No obstante, surge la duda de la fecha en la que se revisa cada incapacidad. "Cuando te conceden la incapacidad, puede que te indiquen una fecha para ser revisada. Te dirán que, a partir de la fecha X, que será dentro de un año y medio o dos años, podrás ser revisada", agrega. Por el contrario, dicho acuerdo es orientativo y en determinadas ocasiones se puede alargar más de lo previsto. "Eso no significa que te vayan a llamar ese día. Se puede demorar mucho más y te la revisarán una vez. He visto casos de dos revisiones y alguno de tres, pero más de tres veces no he visto ninguno", indica.

Pero nunca puede ser anterior a la fecha mencionada. "Recapitulando, todas las incapacidades son revisables. Te la conceden, te dan una fecha para que esta sea revisada y, hasta que llegue esa fecha, no te la pueden revisar ni para mejorarla ni para agravarla", informa. Por último, expone un caso remoto en el que sí se podría intervenir con anterioridad. "En todo caso, el único motivo sería un error de diagnóstico, que tampoco se da casi nunca", confirma.

Millán, en última instancia, se plantea esta cuestión en relación a una posible ventaja que el perceptor de la pensión pueda obtener a la hora de llevar a cabo una revisión. Por ejemplo, a un beneficiario que percibe una pensión del 55 % de su base reguladora por una incapacidad permanente total se le reconoce un grado de incapacidad permanente absoluta debido a que no puede ejercer ninguna profesión. "Yo no he visto que te la beneficien ellos motu proprio y la mejoren prácticamente nunca. Cuando se mejora es si la pides tú por una agravación, pero, si no, difícilmente", concluye. Por ende, conviene tener en cuenta todos estos factores durante el proceso.

Fuente: https://www.larazon.es/economia/andres-millan-abogado-todas-incapacidades-permanentes-son-revisables-edad-jubilacion-p7m_202611026ae858dda5f83c2fb8ec7007.html
Recorte generado el 3/11/2026, 6:20:44 · sin publicidad ni recomendaciones.